Naturschutzverband Sachsen e.V., Gahlenzer Straße 2, 09569 Oederan

NaSa e.V.
NATURSCHUTZVERBAND SACHSEN

Landratsamt Mittelsachsen
z. Hd. des Landrates – persönlich
09599 Freiberg
Frauensteiner Straße 43

02.05.2023

Holzungsmaßnahmen im FFH-Gebiet „Zschopautal" in der Gemeinde Niederwiesa
Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei Baumann vom 13.10.2022
Unser Schreiben vom 20.02.2023
Schreiben des LRA Mittelsachsen vom 23.02.2023, Vorgangsnummer 9796943
Unser Schreiben an Sie vom 27.02.2023
Schreiben des LRA Mittelsachsen vom 06.03.2023 von Herrn Dr. Beier
Unser Schreiben an Sie vom 07.03.2023
Unser Schreiben an Sie vom 03.04.2023
Schreiben des LRA Mittelsachsen vom 20.04.2023 von Herrn Dr. Beier

Sehr geehrter Herr Neubauer,

aus dem o.g. Schriftverkehr haben wir den Eindruck gewonnen, dass
a) in Ihrem Hause und bei Ihnen der Vorgang der Akteneinsicht nach SächsUIG nicht vollumfänglich geläufig ist und
b) sich Ihnen die naturschutzrechtlichen Vorgaben, die sich aus dem europäischen Schutzstatus (hier FFH-Gebiet) bzw. nationalen Schutzstatus (hier NSG) der von Holzungsmaßnahmen in Lichtenwalde betroffenen Flächen ergeben, verschlossen geblieben sind.

Dies bedauern wir sehr. Wir geben zu, dass wir uns in diesem Sinne auch vom Inhalt Ihrer Buchveröffentlichungen (hier „Rettet die Demokratie: Eine überfällige Streitschrift" 2021 und „Das Problem sind wir: Ein Bürgermeister in Sachsen kämpft für die Demokratie" 2019) blenden ließen.

Denn wir hatten erwartet, dass gerade Sie das Schreiben unserer Rechtsanwaltskanzlei weit im Vorfeld der aktuellen Verwüstungen im Wald bei Lichtenwalde zum Anlaß nehmen, damit Ihre Behörde den rechtsstaatlichen Vorgaben zum Schutz der Naturgüter den notwendigen Respekt erweist. Die großflächige Zerstörung eines europarechtlich geschützten Lebensraumtyps wird über viele Jahrzehnte mit Ihrer

Tätigkeit verbunden und für alle sichtbar bleiben. Die Aufarbeitung hat gerade erst begonnen.

Was Ihr Procedere zur Gewährung einer Akteneinsicht nach SächsUIG betrifft,so können wir Ihnen versichern, dass wir eine solche Verfahrensweise im gesamten Freistaat noch nicht erlebt haben.

Das Verfahren zur Akteneinsicht ist in § 7 SächsUIG geregelt.

§ 7
Verfahren

(1) [1]Soweit ein Anspruch nach § 4 Absatz 1 besteht, hat die informationspflichtige Stelle der antragstellenden Person unter Berücksichtigung etwaiger von ihr angegebener Zeitpunkte den Zugang zu Umweltinformationen innerhalb

1. eines Monats oder
2. von zwei Monaten, wenn die Umweltinformationen derart umfangreich und komplex sind, dass die einmonatige Frist nicht ausreicht,

zu gewähren. [2]Die Frist beginnt mit Eingang des Antrags bei der informationspflichtigen Stelle. [3]Im Falle des Satzes 1 Nummer 2 ist der antragstellenden Person die Verlängerung der Frist unter Angabe der Gründe sobald wie möglich, in jedem Fall jedoch innerhalb der Frist nach Satz 1 Nummer 1 mitzuteilen.
(2) [1]Der Antrag muss erkennen lassen, welche Umweltinformationen begehrt werden. [2]Ist der Antrag zu unbestimmt, hat die informationspflichtige Stelle dies der antragstellenden Person innerhalb eines Monats mitzuteilen und Gelegenheit zur Präzisierung des Antrags zu geben. [3]Präzisiert die antragstellende Person daraufhin ihren Antrag, beginnt die Frist nach Absatz 1 erneut zu laufen. [4]Die Informationssuchenden sind bei der Stellung und Präzisierung von Anträgen zu unterstützen.
(3) [1]Wird der Antrag bei einer informationspflichtigen Stelle gestellt, die nicht über die begehrten Umweltinformationen verfügt, leitet sie den Antrag an diejenige informationspflichtige Stelle weiter, die hierüber verfügt, sofern ihr diese bekannt ist, und unterrichtet die antragstellende Person hiervon. [2]Anstelle der Weiterleitung des Antrags kann die informationspflichtige Stelle auch auf die jeweilige informationspflichtige Stelle hinweisen, die ihres Erachtens über die begehrten Umweltinformationen verfügt.
(4) Wird eine andere als die beantragte Art des Informationszugangs im Sinne von § 4 Absatz 2 eröffnet, ist dies innerhalb der Frist nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 unter Angabe der Gründe mitzuteilen.[5]

Was bedeutet dies für den aktuellen Vorgang? Mit dem Faxzugang am 28.02.2023 unseres Schreiben vom 27.02.2023 begann die Monatsfrist zur Gewährung der Akteneinsicht. Ab diesem Zeitpunkt hat die informationspflichtige Stelle (hier Landratsamt Mittelsachsen, vertreten durch den Landrat) den Zugang zu gewähren.

Üblicherweise erhält man auf seinen Akteneinsichtsantrag, insofern keine weiteren Rückfragen anstehen, als nächstes in der Monatsfrist einen Terminvorschlag zur Akteneinsicht.

Völlig unüblich und für uns in diesem Sinne auch neben der Sache ist Ihre Verfahrensweise, indem der Landrat über den 1. Beigeordneten ausrichten lässt (siehe Schreiben des Landratsamtes vom 06.03.2023), der Auskunftswillige solle sich direkt mit diversen Referaten abstimmen und damit quasi selbständig auf die Suche nach Akteninhalten machen.

Unseren Standpunkt haben wir am 07.03.2023 mitgeteilt. Und am 03.04.2023 noch einmal bezüglich der Akteneinsicht nachgefragt.

Eine Antwort auf unsere Schreiben haben wir aber von Ihnen, sehr geehrter Herr Neubauer nie erhalten. Ergo müssen wir davon ausgehen, dass Sie unserem Naturschutzverband die Akteneinsicht bisher verweigern.

An dieser Einschätzung ändert auch nicht der Inhalt des Schreibens Ihres 1. Beigeordneten vom 20.04.2023, zugegangen am 27.04.2023, der uns wieder auf die Suche nach Akteninhalten bei diversen Referaten des Landratsamtes schicken möchte.

Vielmehr verstärkt Ihre Verfahrensweise bei uns den Verdacht, dass es im Landratsamt Mittelsachsen überhaupt keine Verfahrensakte gibt, die den kausalen Zusammenhang der Handlungsweise der Behörde ersichtlich macht.

(Bereits 2022 hatte der Naturschutzverband vom Landratsamt Mittelsachsen auf seinen Akteneinsichtsantrag vom 03.06.2022 die Auskunft erhalten, dass das damalige Behördenhandeln nicht dokumentiert wurde. Ergo gibt es zu den Abholzungen im Frühjahr 2022 im FFH-Gebiet bei Lichtenwalde auch keine Akte.)

Die von Ihnen in diversen Veröffentlichungen hervorgehobene „Komplexität" der Vorgänge bei Lichtenwalde sind bei Lichte betrachtet, für uns nichts weiter als die Umschreibung eines sprichwörtlichen Behörden-Tohuwabohu, bei der die rechtlichen Vorgaben zum Schutz des FFH-Gebiets/NSG zu Gunsten herbeifabulierter sonstiger Gründe auf der Strecke geblieben sind.

Denn Sie wollen uns doch nicht im Ernst weismachen, dass die Abholzung eines Waldhanges standortgerechter Laubgehölze in einer Breite von 60m bis 100m bis weit auf die Hochebene der Standard für eine Verkehrssicherung ist? Oder wollen Sie zukünftig als Behördenleiter der Kreisstraßenverwaltung in analoger Weise die Waldhänge entlang der vielen Straßen in Tallage des Landkreises abholzen lassen?

Sehr geehrter Herr Neubauer, die Frist unseres Antrags zur Gewährung der Akteneinsicht nach § 4 SächsUIG ist am 31.03.2023 abgelaufen.

Deshalb stellen wir mit heutigem Datum erneut einen Antrag auf Akteneinsicht nach § 4 Abs. 1 SächsUIG und beantragen Zugang zu allen Umweltinformationen diesen Vorgang betreffend (hier u.a. behördliche Festlegungen, mögliche Eingriffsausgleichsmaßnahmen, ökologische bzw. forstliche Fachgutachten, Genehmigungen zur Umsetzung von div. Kultur- bzw. Freizeitevents auf dem Schloß Lichtenwalde, welche ursächlich auch Teile des FFH-Gebiets beanspruchen können).

Bitte teilen Sie uns zwei Termine mit, an denen wir die Akte in Ihrem Hause einsehen können.

Hinweisen möchten wir in diesem Zusammenhang, dass Sie bitte sicherstellen wollen, dass uns neben dem Recht der Einsichtnahme auch das Recht gewährt wird, Ablichtungen mittels eigener technischer Hilfsmittel (hier Scanner, Digitalkamera) zu erstellen.

In der jüngeren Vergangenheit hatte Ihre Mitarbeiterin Frau Markert in zwei Akteneinsichtsvorgängen dieses Recht der Ablichtung von Akteninhalten mit eigenen Hilfsmitteln mit der Begründung verweigert, die Behörde wolle wissen, für welchen

Akteninhalt wir uns interessieren und deshalb nur die nachträgliche Aktenvervielfältigung durch das Landratsamt angeboten.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen

T. Mehnert
Vorsitzender